



PUTUSAN

Nomor 1290 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KAMARUDDIN, bertempat tinggal di Kebun Cengkih RT 003, RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hi Adam Hadiba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hi. Adam Hadiba, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 007, Desa Batu, Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum, Johansyah, S.H., berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kavling 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & *Partners*, berkantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 15 Suite D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022;
Termohon Kasasi;

Dan:

1. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK PUSAT), diwakili oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, DKI Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;

2. BANK INDONESIA (BI) PUSAT, diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doharman Sidabalok, S.H., L.L.M., Para Pegawai Bank Indonesia, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah nasabah Tergugat atau nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan cara mengganti seluruh kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil;

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil sejumlah:

Uang yang disetor	Rp12.939.000.000,00
Pendapatan bunga s.d. 2019	Rp <u>106.313.580,00 (+)</u>

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



Total Pendapatan	Rp13.045.313.580,00
Uang yang tersisa di rekening	Rp 144.141.948,00 (-)
Kerugian	Rp12.901.171.532,00
Pendapatan bunga dari tahun 2019 s.d. 2020	
Rp12.901.171.532,00 x 2%	Rp 258.023.431,00 (+)
Pendapatan + Bunga	Rp13.159.194.963,00
PPN 258.023.431 X 10%	Rp 25.802.343,10 (-)
Total Kerugian Materiil	Rp13.133.392.620,00

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil sejumlah Rp12.901.171.532,00 x 2% =
Rp258.023.431,00;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melindungi dan membantu Penggugat dalam mengambil haknya Penggugat sebesar sesuai sebagaimana putusan pengadilan dalam perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengawasi Penggugat dalam mengambil haknya Penggugat sebesar sesuai sebagaimana putusan pengadilan dalam perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak adanya putusan di Pengadilan Tingkat Pertama;
9. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) terhadap harta benda Tergugat yang akan disampaikan Penggugat pada saat acara persidangan secara terpisah dengan gugatan *a quo*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

- Bank Indonesia *i.c.* Turut Tergugat II tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia *i.c.* Turut Tergugat II tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 14 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah nasabah Tergugat atau nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp156.261.685,762 (seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah dan tujuh enam dua sen);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT AMB, tanggal 24 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Amb yang dimintakan banding;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan/Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5 K/Pdt.G/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 90/PDT/2021/PT AMB, tanggal 17 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Penggugat/Pemohon Kasasi atau menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah nasabah Tergugat Termohon kasasi atau nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. Menyatakan Tergugat/Termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar seluruh kerugian kepada Penggugat/Pemohon kasasi;
5. Menghukum Tergugat/Termohon kasasi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp13.133.392.620,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp258.023.431,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan taat melaksanakan isi putusan;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



9. Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk selain dan selebihnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili putusan ini berpendapat lain Penggugat/Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 23 Maret 2022 dan 15 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2022 dan 15 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan, oleh karena tidak menarik Farrahdhiba Jusuf sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, dimana Farrahdhiba Jusuf dan kawan-kawan adalah orang yang sangat berperan menjadikan Penggugat sebagai nasabah sehingga tertarik untuk menyimpan sejumlah dana ke pihak Bank BNI, dan guna memperjelas permasalahan tentang perbuatan Farrahdhiba Jusuf yang telah menawarkan tabungan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KAMARUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KAMARUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt/2023